

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

1357/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור התניית תשלום בכרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי), התשפ"ג–
2023

1. הוספת סעיף 12א. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12 יבוא :

"איסור התניית 12א. עוסק המקבל תשלום בכרטיס אשראי כהגדרתו תשלום באמצעות בסעיף 14ב(ב) לא יתנה את ביצוע התשלום כרטיס אשראי באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי." בסכום רכישה מזערי

2. תיקון סעיף 22ג. בסעיף 22ג(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא :
"(7א) התנה קבלת תשלום בכרטיס אשראי ברכישה בסכום מזערי בניגוד להוראות סעיף 12א."

דברי הסבר

עסקים שונים המעניקים ללקוחותיהם אפשרות תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מתנים את הרכישה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי, בסכום רכישה מזערי. תופעה זו נפוצה בעיקר בחנויות נוחות שבתחנות דלק, בפיצוציות ובחנויות שונות, וצרכן שמעוניין לרכוש שתייה או דבר מאכל שמחירו שקלים ספורים, נאלץ לרכוש מוצרים נוספים בסך כולל של 30-50 שקלים חדשים, כדי שבעל העסק יסכים לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי. התניה זו גורמת לצרכן, שבדרך כלל הוא צרכן שבוי, לרכוש מוצרים נוספים, שאינו מעוניין בהם ואין לו כל צורך בהם. מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ולקבוע שעוסק שמקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי, לא יתנה את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מינימלי. כמו כן, מוצע להסמיך את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן להטיל על עוסק שסירב לקבל

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

תשלום באופן האמור עיצום כספי בסכום של 45,000 שקלים חדשים, ואם הוא אינו תאגיד – בסכום של 25,000 שקלים חדשים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3097).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/772), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3732) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4003).

הצעת החוק זהה לפ/24/4003 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)